

עין משפט ור מוצה

י' א' מ'י פ"ד מ'הל' מ'לה ו'לה ה'לכ' א' ס'מג ע'שן ס'ד טו"ש"ע מ"מ ס'מנ ק'ה ס'פ'ק' ג' ו'ס'פ'ק' ח' ו'טו"ש"ע א'ה"ע ס'מנ לו ס'פ'ק' ט': י'ח ב' מ"י פ"ט ס'ה' ה'לכ' א' ס'מג ע'שן ח' טו"ש"ע מ"מ ס'י ק'ה ס'פ'ק' י' ו'ס'מנ מ'ט ס'פ'ק' ג':

י'ב ג' מ"י פ"י מ'הל' ו'מ"ה ו'מתנ' ה'י ג' י'ח ס'מג ע'שן ס'פ' טו"ש"ע מ"מ ס'מנ ק'ה ס'פ' ח' ו'ס'י נ'ג ס'פ' ט': ב' ד' מ"י פ"ט מ'הל' מ'לה ו'לה ה'לכ' ב' ס'מג ע'שן עד טו"ש"ע מ"מ ס'י ס'פ' ח':

כ'א ה' מ"י פ"כ'א מ'הל' מ'לה ו'לה ה'י א':

גליון הש"ס

נב' ב'מ'תה ה'א'ר' ע"י צ"צ ק'ס' ע"א מ"ה"ה ה'א' ד'מקו'ס:

פסקי רי"ד

י'תומין שאמרו גדולים ואין צ"ל קטנים בין לשבועה בין לזיבורית. וא"י ק' והא אמרין בערכין בפרק שום היתומים (כב:) ה'לכ' כ'רב הונא ב'ריה דרב יהושע דאמר חזיישין דלמא צורי אפתשה והילכך אין נזקקין לבס"י יתומים ואפילו בשבועה עד גדולי והכא אמרין דבשביעה מיהת נפרעין ואי"ת כגון שווייב מודה א' הכי בשביעה מאי עבידתה י"ל מאי דאמרין הכא דנפרעין בשבועה מן היתומים מיתוקמא בכתובת אשה דנזקקין מנכ"ס יתומים משום חינא אבל לשאר חוב אין נזקקין ואפילו בשבועה עד גדולי: וירושלמי (כתובת פ"ח ה"ז) אין נפרעין מנכ"ס יתומים אלא בשטר שהריבית אוכלת בו וי"א לא לכתובת אשה מפני מזונות וי"א אף לגזילה ולנזקין איז יוסי אף אן תנן תרדיוות לגזילה י"ז הדא דתניא בתהולא ומאכיל (ב"ק ק"א): אם היה דבר שיש בו אחריית חייביב לאחודין ולנזקין מהדא אין נפרעים מנכ"ס יתומים אלא מן הדיבורית כך היה מתני' אין נפרעין מנכ"ס יתומים לנזקין אלא מן הדיבורית והתניא עמד הבן תחת האב הניזקין שכן לזון בעדיית וכו' אי"ז יוסי לא קשיא כ"י ביתום גדול כאן ביתום קטן ובהא פליג ע"ס היתומים דריון דאמרין יתומים שאמרו גדולים ואין צ"ל קטנים בין לשבועה בין לזיבורית: **מתני'** אין נפרעין מנכ"ס יתומים במקום שיש נכסים ב"ח ואפילו הן זיבורית אין מוציאין לאכילת פירות ולשבט קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם המוצא מציתה לא יעשכ מפני תיקון העולם בעי רב אחדבוי בר אמי במתנה היאך תקנתא הוא דעביד רבנן משום פסידא דלקוחות אבל מתנה דליכא פסידא לא או דלמא מתנה נמי אי לאו הית ליה הונאה מיניה לא הוה דאית ליה מתנה והילכך תלקוחות דמא ופשיטו מר קשישא רבב אשי מתנה נמי עביד רבנן תקנתא בה לקוחות ובכ"י מי שהיה נשוי (כתובות צה:) איפסקא אכתבתא אישדורין בני חורין טריף ממשעבדי:

מתני' אין מוציאין לאכילת פירות. פ"י אכילת פירות תמצא אצל גנול דאחי ושקיל לה לארעא ומשלם ליה כל פירי דשמואל מינה דהדרא ארעא והדרי פירי אבל ב"ח נהי גרובה שבח המגיע לתכפים (ב"מ טו:): מפני שהוא מחובר לקרקע אבל פירי דשמיט לוקח מהוא שדה לית ליה ושבח נמצא בין בנגול בין בבעל חוב אלא זה יש ביניהן שב"ח טורף את השבח ואינו נותן הוצאתו של לוקח שהוא אורז מן אלוילא אתה שקנית שעבדוי היה (לו) הלזו מוציא (ליה) הוצאות ומשביחה והייחי טורפה ממנו ולא הייתי נותן לו מהוצאתו כלום וכל דיני שהיה על הלזו יש לי עליך שקנית שעבדוי אבל הנגול טורף השבח ומחזיר לו הוצאתו אם השבח מורחב על ההוצאה שאף אם מצאה ביד הגזול הנין כך שאין לו לטורף אלא את שלו ולא היתר ולמה יורית הוצאתו של זה לא האל היתר לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות שיש לו הוצאתו אבל בע"ח מחובר הוא טורף הכל ואינו מחזיר כלום. ואם מר ראובן לשמעון שדה ורבא הנגול וטרפה ממנו עם הפירות שאכל ממנה או שאב בע"ח דראובן וטרפה ממנו עם השבח שהשביחה וחזרו שמעון על ראובן מפני שמכרה לו באחריות הקרן של שדה גובה מנכסים משועבדים אם אין לו בני חורין והפירות והשבח שהפסיד אינו גובה אלא מבני חרי וכן מוזן האשה דכתב לה ואת תהא יתבת בביתו וכו' וכן מוזן הבנות דכתב לה בנן קובצין דיהוין ליכי מינאי וכו' אינן נזונות אלא מנכסים ב"ח מפני תיקון העולם פ"י מפני תקון הלקוחות ואמרין מ"מ אמר עולא אר"ל לפי שאין כתובין פ"י מוקי למתני' בגוף א' דכתב ליה אחריית על השבח ועל הפירות אלא כתב לו אני מוכר לך שדה זו באחריות ולא כתב לו אנא אקום ואשפי וצנינאי אילין ועמליהון ושבחיהון ופירי דיהון וקסבר עולא כיון שמכר לו השדה באחריות דין הוא שישלם לו הפירות והשבח אבל מיהו א' מבני חרי ולא ממשעבדי דכיון שלא כתב לו אחריית השבח

נ:

יתומין שאמרו בו' בין לשבועה בין לזיבורית. וא"ת לשבועה הכי משכחת לה בקטנים לרצ אסי דאמר בפרק שום היתומים (ערכין דף כב.) אין נזקקין לנכסי יתומים^א אלא אם כן רצית אוכלת זהם^ב וצשלמא זיבורית משכחת לה כשהודה ומת לרצ הונא דאמר

דמשום צרי אצל שבועה ליכא ולר"ת דמפרש^ט דקוקא שותפות^ג אמרו כחמיס (סנהדרין דף סג:) דאסור לעשות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה אצל אם כבר נתחייב מותר לקבל הימנו כדי להליל מידו וקרא דמיימי לא ישמע על פיד' (שמות כג) אסמכתא צעלמא דקרא צישראל איירי^ד אחי שפיר דאיכא לאוקמי צטטר שיש צו רצית ובעובד כוכבים שקיבל עליו לדון צדיי ישראל^ה אצל לפי מה שפי' צדינו שמאל^ו דאסור לקבל הימנו שבועה ממ"ו שותפות קשה^ז וי"ל דמיייר צגר מושב שקיבל עליו שלא לעבד עבדות כוכבים^ח אי נמי כדמוקי לה צירושלמי צהכותב^ט מיתפר כשערצ לו מן העובד כוכבים וקיבל העובד כוכבים להפריע מן החייב תמילה דאי לאו הכי העובד כוכבים צתר ערצא אזיל ואסור כדאמרין צאחיו נשך (צ"מ דף ע"א): אי נמי כר' יומתן דאלמרי נזקקין^י לכתובה^י **תנן מאתיים** זוּוּ בו'. דוקא צבי האי גוונא שאינו נותן להם צוה אצל אם היה נותן להם צוה אפילו צלל^י אחריות נמי כל הקודם צטטר וכו' מדלא אמר מנו שש מאות לפלוני ופלוני ופלוני ש"מ דלהקדים מכוון: **גובה מכולם**. נראה דל' אחד יתן לפי מלקו דכסחכח^י גבי צבור דנותן פ' שטם ורצינו חננאל דימא למתניתין דפ' מי שהיה נשוי (כתובות דף ג.) וגראה שיש לחלק א':

אע"ג דקמא בינונית. קשה קלמ דמאי קא סלקא דעמין דמקשה דלא מפרש דאין נפסד אלא אחרון והא רישא דקמתי גובה מכולם על כרחך פריך לפרע דנפסדים כולם דתם פסיקא דשקיל צינונים^א: **שמע מינה במתנה נמי עבדו רבנן תקנתא**. דלע"ג דיש לחלק צין מתנת סביצ מרע לשאר מתנות דלא מסיק אדעמיה דמית ויהיב כל נכסיו כדאמרין לעיל דלא מסיק אדעמיה מלוה דמית לוה ואין כאן נעילת דלת לא מתנת ליה לחלק אי נמי^ג הכא צמתנה^ד במקמ^ה דהוא כמתנת צריא^ו: **הבא עסקינן בבע"ח חוב**. ומהכא משמע דנע"ח מאוחר שקדם וגצה מה שגצה לא גצה דקמתי יאל עליו שטר חוב כו' וכן הלכה צמקרקעי^ז: **והא כ"ה** הקודם בשטר קאמר. אי צמתנה איירי מיהא דפשיטא דאיירי צטטר פקדתא דליכא לספוקי צטטרא אחריןא^ח: י"י **אין מוציאין לאביב"ת פירות**. צפרק נערה (כתובות דף נא): תניא חמשה גוזין מן המשומחרין ותנא ושייר הכא והסם ואע"ג דתם מני חמשה^ט: **לפי שאין כתובין**. פ"י בלוקטערס אע"ג דכפ"ק צצנבא מיעא^י (דף טו.) אמרין שכן כותב צנקותא אלא איקום ואשפי וצנינא אילין אינן ועמליהון ושבחיהון^י ופירי דיהו מ"מ כיון דצשעת כתביה לא הוי עדיין שום שצח אין קול לאותה כתביה לפי זה הא דפריך והא מוזן האשה והצנות כמאן דכתיבי דמי לאו מצנות פריך אלא מנאשה שהיא צעולס^כ אי נמי דצנות נמי מי לא עסקינן דהוו צעולס^{כא} כגון דגירשה ואהדרה:

כתובין אי אצל בני חורין. וא"ת אמאי לא משני^{כב} אימור צרי אחתסה כדאמרין לקמן ויש צנומר דהשתת לית ליה האי שינויא אי נמי לקמן דמוקי לה צקנו מידו איכא למישא לצריי והכא לא מיייר צקנו מידו וליכא למישא לצריי^{כג}: **רבי חנינא קצובין ובתובין בעי**. כ"ד אריס לקיס^{כד} לא מיעביע ליה אי קלוצין וכתובין צעי או לאו^{כה}:

דמוס' **כתובין** אי אצל בני חורין. וא"ת אמאי לא משני^{כב} אימור צרי אחתסה כדאמרין לקמן ויש צנומר דהשתת לית ליה האי שינויא אי נמי לקמן דמוקי לה צקנו מידו איכא למישא לצריי והכא לא מיייר צקנו מידו וליכא למישא לצריי^{כג}: **רבי חנינא קצובין ובתובין בעי**. כ"ד אריס לקיס^{כד} לא מיעביע ליה אי קלוצין וכתובין צעי או לאו^{כה}:

דמוס' **כתובין** אי אצל בני חורין. וא"ת אמאי לא משני^{כב} אימור צרי אחתסה כדאמרין לקמן ויש צנומר דהשתת לית ליה האי שינויא אי נמי לקמן דמוקי לה צקנו מידו איכא למישא לצריי והכא לא מיייר צקנו מידו וליכא למישא לצריי^{כג}: **רבי חנינא קצובין ובתובין בעי**. כ"ד אריס לקיס^{כד} לא מיעביע ליה אי קלוצין וכתובין צעי או לאו^{כה}:

דמוס' **כתובין** אי אצל בני חורין. וא"ת אמאי לא משני^{כב} אימור צרי אחתסה כדאמרין לקמן ויש צנומר דהשתת לית ליה האי שינויא אי נמי לקמן דמוקי לה צקנו מידו איכא למישא לצריי והכא לא מיייר צקנו מידו וליכא למישא לצריי^{כג}: **רבי חנינא קצובין ובתובין בעי**. כ"ד אריס לקיס^{כד} לא מיעביע ליה אי קלוצין וכתובין צעי או לאו^{כה}:

הניזקין פרק חמישי גיטין

במקום שיש בני חורין. דאחו לקוחות לאיצטרי ולמימר מיניה גבי שהי יש לך מקום: צמסנה היאך. אם שיעצור של משועבדים הללו אינו מחמת מכר אלא צנחנס צמתנה לאחר שלוה מזה ושייר זיבורית לפניו היאך מייגבי מוזיבורית בני חורין או מצינונית משועבדים:

אין אומרים כל הקודם צטטר. צולא זכה ליקדם שלא יטלו אחרונים אלא מה ששייר הראשון שאם יחסר שלא ימצאו שם כל כך לא יהיה נפסד הראשון הא לא אמרין דכיון דלא אמר אחריו לפלוני לאו דוקא אקדמיה אלא שאי אפשר להוציא שני דברים כאחד: יאל עליו שטר חוב. על המת לאחר שגבו אלו: **גוצה מכולם**. כלומר כולן נפסדים צדכר איש איש לפי חלקו צעל ארבע מאות נפסד יותר מכולן שהדין לחזור ולחלק לאחר שיפרשו לוה מחלקו של אחד מהם שאם יאל עליהם חוב של מנה חולקין אותו למשעה חלקים וישלם זה צ' חלקים וזה שלשה וזה ד': **גוצה מן האחרון**. שאפילו יאל שט"ח קודם שגבו הן וגצה צעל חוב את חובו הוה הראשון לצואה קודם לגבות את הנמאל עד שיגבה כל חובו ואחריו יטול שני והשלישי יפסד והשטח נמי לא שאל: אין לו. אין צאל אחרון כדי חיוב השטר: **מוזיבורית גבי**. מצתרא כדאמרן דקמא קדים ואמר ליה כשנשתעצדו לי תמילה קודם שאמר ואחריו לפלוני היו שלי משועבדים והשאר בני חורין והוטל דינך עליהן הלכך צתרא שקל דינך אלמא צמתנה נמי אמרין אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש צ"ח: צצעל חוב. אותן שאמר עליהם תנו להם כך וכך מלוים היו: **וליתוי שטרא**. דהלוואה דמאן קדים אמאי אזלינן צמר דקדים ומאחר קדים אמאי נמי צרישא כי לא אמר ואחריו אמאי גוצה מכולם: **דלויא שטרא**. דהלוואה דמלוה על פה הויא: **פקדתא**. צולאה: **ואי צעים אימא**. לעולם א' קמא צינונית וצתרא זיבורית מקמא גבי דשקיל דיניה ולא אמר צמתנה אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ומאי גוצה מן האחרון אינו נפסד אלא אחרון דכי נמי גבי מקמא חוזר על האחרון וגוצה ממנו דאמר ליה לית לך למשקל מוקמאי:

ואי צעים אימא. דוקא גוצה מן האחרון קאמר ואפילו הכי לא תפשוט מינה דאין נפרעין כו' והכא צמאי עסקינן דשוו כולשו קרקעות או כולן צינונית או כולן זיבורית או כולן עדיית: **לפי שאין כחוצין**. הפירות הללו כשנכתב שטר מכירת הקרקע הגוולה עדיין לא היו ולא כתב צטטר אלא פלוני מכר קרקע פלונית לפלוני צאחריות הלכך דמי הקרקע הוו כמלוה צטטר להחזיר אחריותו עליו אצל דמי הפירות הוי כמלוה על פה ולא טרפי ממשעבדי ואף על גב דכתב ליה אלא איקום ואשפי וצנינא אילין אינן ועמליהון ושבחיהון ופירי דיהון^א אהני לאחויבה צאחריות^ב וליגיבי מצני חרי אצל ממשעבדי לא דטעמא דמלוה צטטר טרפא ממשעבדי משום דאית ליה קלא^ג ולחך כתביה לית לה קלא דצשלמא על הקרקע נפיק קלא פלוני מכר לפלוני וקיבל עליו אחריות אצל על הפירות שאין עדיין צשעת מכירה אין קול יולא: **כמאן דכתיבי דמי**. דתנאי צית דין הוא ומשניסת לו קול יולא שהוא משועבד לה דתנן לא כתב לה צנן נזקצין דיהוו ליכי מינאי כו' ואת תהא יתבא צציקא כו' חיצי שווא תנאי צ"ד צכמותות צפרק נערה (דף נצ:): **צציקא להני איסקן**. תנאי צ"ד כך היה שיהו כתובים אצל בני חורין ולא יהו חשוצים ככתובים אצל משועבדים לפי שאין לך אדם רואה יקסח שדה מחצירו אם מוזן אשתו וצניוי^ד חורים עליו עולמית:

האחרון קאמר ואפילו הכי לא תפשוט מינה דאין נפרעין כו' והכא צמאי עסקינן דשוו כולשו קרקעות או כולן צינונית או כולן זיבורית או כולן עדיית: **לפי שאין כחוצין**. הפירות הללו כשנכתב שטר מכירת הקרקע הגוולה עדיין לא היו ולא כתב צטטר אלא פלוני מכר קרקע פלונית לפלוני צאחריות הלכך דמי הקרקע הוו כמלוה צטטר להחזיר אחריותו ואף על גב דכתב ליה אלא איקום ואשפי וצנינא אילין אינן ועמליהון ושבחיהון ופירי דיהון^א אהני לאחויבה צאחריות^ב וליגיבי מצני חרי אצל ממשעבדי לא דטעמא דמלוה צטטר טרפא ממשעבדי משום דאית ליה קלא^ג ולחך כתביה לית לה קלא דצשלמא על הקרקע נפיק קלא פלוני מכר לפלוני וקיבל עליו אחריות אצל על הפירות שאין עדיין צשעת מכירה אין קול יולא: **כמאן דכתיבי דמי**. דתנאי צית דין הוא ומשניסת לו קול יולא שהוא משועבד לה דתנן לא כתב לה צנן נזקצין דיהוו ליכי מינאי כו' ואת תהא יתבא צציקא כו' חיצי שווא תנאי צ"ד צכמותות צפרק נערה (דף נצ:):

צציקא להני איסקן. תנאי צ"ד כך היה שיהו כתובים אצל בני חורין ולא יהו חשוצים ככתובים אצל משועבדים לפי שאין לך אדם רואה יקסח שדה מחצירו אם מוזן אשתו וצניוי^ד חורים עליו עולמית:

משום גדולים, מדפריך תלמודא ודלמא ה"מ לעינן שבועה אלמא דבקטנים נמי שייך צשערה. מוס' הלכ"ש. א' וטענב צשם. מוס' כמותות נצ. ד"ה שגמלמא. ולא קבל עליו שלא ליטול רבית. רשב"א. ח. לבסכי יתומים. רשב"א. יו. משום מוזני או משום חינא. רשב"א. י' [נד]פשיטא ד"אחריו קאמר. שטי"ק. א'. ואינא אריא גמורה דרדלמא שאני ירושה לפי שאין להן בבכסים כלום אלא מה ששיר בע"ח של אביהם וכן דחו ברוס'. רשב"א. השצ"א מנא חילוק צין צבור לאין ויש לעי האם זה טונם תמוס' [ועי' הרי"ם ש"ף שני' עצנין אמר]. י"ב. וי"ל דהתם ודאי שייך לומר לשון גובה דמאיוה מהם שירצה גובה, אבל הכא שאינו יכול לצבות אלא מן האחרון לא משמע לי לפרושי אין נפסד אלא אחרון. מוס' הלכ"ש ומי עד מירון צציקת קשקש. א'. דלעולם מתנות כ"סים כירושא היא. ר"ן. ד'. שכי"מ. ר"ן. יו. ובקצין. עסקינן. ר"ן. יו. ומה ששייר אינו מספיק לחוב, א"י וכו' דאשתדורין ביה חרי גבי ממשעבדי. רננו קשקש. י'. ושמעינן מהא, דאפי' למ"ד מה שגבה לא גבה, לעינן צינונית וזיבורית מה שגבה גבה. רשב"א. י"ח. אלא אי אפרת בבצ"ח, סתמא דמלתא כל הקודם בשטר חובר קאמר, ואחריו לי', לדידיה נמי שטר פקדוהא היא. רשב"א. י"ט. והא דפריך בפ"ק דקידושין (טז:) גבי ד' מעניקין א"ג באיש וג' באשה כו' תנא חני ארבעה ואת אפרת תנא ושייר, היינו משום קדושין יציא אתה יכול לומר ארבעה באחד מהם. מוס' כמותות נא: ד"ה חמשה. כ. אבל כמותות לק"מ דאע"ז דכתיבי כיון דלא היה צעולס בשעת כתיבה, לא מהניא כתיבה. מוס' הלכ"ש. כא. בשעת כתיבה. מוס' הלכ"ש. כב. [נד]קין דכתבאי כ"ד אאכלה. רשב"א. כג. וטעמא דהכא לא מצי למימר לקמן כיון דמיייר בקני מידו. מוס' הלכ"ש. כד. דאיכא למימר דאחא לאוטופי אטעמא דר' יוחנן, אבל. מוס' הלכ"ש. כה. שלא הוכיז כ"א 'כתובים' מוס' הלכ"ש. כז. [נד]פשיטא לי' דלא בעי קצובים. מוס' הלכ"ש.

מסורת הש"ס

א' צ"צ קלמא. ב' [ש"ך לעיל צמסנה מה:]. ג' [צ"מ טו.]. ד' [קדושין יג.]. ה' [א' ונבטויו רש"י.]. ו' [סנהדרין סג: מוס' ד"ה אסור ונבטויו צ: מדיה שפאל.]. ז' [נבטוס' סס.]. ח' [כתובות פ"ט ה"ח]. ט' [נערכין סס.]. י' [צ"ל אחריו. רש"י וכו"ה צבוס' הרא"ש.]. יא' [צ"צ קנד.]. יב' [ש"ך לעיל צמסנה מה:]. יג' [ועי"ר מוס' כתובות נא: מוס' ד"ה חנינא וכו' צימר צילור.]. יד' [לפנינו צא לימא וכן מוכח ממוס' שם ד"ה מדע שקך כותב וכו' הו"ל למכתב נמי ופיריהן וכו' ע"ש וקצ"ע].

מוסף רש"י

שכיב מרע שאמר בו'. להכי נקט שכיב מרע, דנדרים איכא לאפלוני צין הכי דלמאר אחריו לפלוני להיכא דלא אמר, משום דלחיי ולחלק כל נכסיו צבור פיו, ומה כי וזה כי, אצל צריא רגיל ליתן לכל אחד צפני עצמו והכרז ידוע למי מתקן תחלה ולמי לצסוק [רשב"ם ב"ב קלח.]. תנו מאתיים זו' בו'. וכוון דלא שייך אחריו כלום, דאי שייך מדי' שלא חלק להם, אפי" דמית לא קטו אפי" הקנה להם צקין סודר כדפסקין ממי שמת (קנא:) מתנת שכיב מרע צמקלמ צעי קטן ואע"ז דמית (סס.) לפיכך יצא עליו שט"ח. קודם צשקלו המעוה, אי נמי כגון דמי מלמס' זו ושלם מלמס' זוה קן עדות ששות כן וכך דמיס, הלכך אפילו לאחר שגבו וגצה צעל חוב מוק, דמקצב מתנת שכיב מרע כירושא שיוה רבנן ומקצינן דימתי ממשעבדי נצעל חוב (סס.) גובה מכולן. שחר לכו"ס מתקין לתן צידה, אלא שאלו יתכן יכול להוציא שני צברים כאחד, וכוון שלא שחק צינתם דהיינו מנקל, הלכך גוצה מכולן, ינה המשען יעשע ומן הכר יצה, כגון צא צאל צעל חוב לנזקן משע דינך, גוצה מן המלמס' צ' דינך ומן השלם מאות שלם דינך ומן הד' מאות ארבע דינך והא דנקט האי סידרל, ריבואל הוא דנקט ומשום פיסא, דהיכא דלמאר אחריו ואחריו דלחיוון אחרון נפסד וטפי"פ שאוהבו השכיב מרע יותר לתן לו מתנה מרעיה (סס.) לו. מדי ההוץ. גרובה. ההוץ, משלפניו (סס.) לפי אי קצובין. ואין הלוקח ידוע צמקלמ להסיר (כתובות נה.)

מוסף תוספות

א. קטנים. מוס' הלכ"ש. ופי' בשבועה עד גדולי. מוס' י"ב. כי המלוה ברביית אין מוטרין לו שבועה. ר"ן על הרי"ף. ג. דלעולם רשב"א: דקוקא לכתחילה אמרו הכמים אסור לעשות שותפותות עם העכו"ם. ד. ולפני עור ליכא דבני נח לא הוורו על כך. מוס' סנהדרין סג: ד"ה אסור. ה. לענין השביעה. מוס' הלכ"ש. ו. ואין לומר דנקט שבועה שטענב צשם. מוס' כמותות נצ. ד"ה שגמלמא. ולא קבל עליו שלא ליטול רבית. רשב"א. ח. לבסכי יתומים. רשב"א. יו. משום מוזני או משום חינא. רשב"א. י' [נד]פשיטא ד"אחריו קאמר. שטי"ק. א'. ואינא אריא גמורה דרדלמא שאני ירושה לפי שאין להן בבכסים כלום אלא מה ששיר בע"ח של אביהם וכן דחו ברוס'. רשב"א. השצ"א מנא חילוק צין צבור לאין ויש לעי האם זה טונם תמוס' [ועי' הרי"ם ש"ף שני' עצנין אמר]. י"ב. וי"ל דהתם ודאי שייך לומר לשון גובה דמאיוה מהם שירצה גובה, אבל הכא שאינו יכול לצבות אלא מן האחרון לא משמע לי לפרושי אין נפסד אלא אחרון. מוס' הלכ"ש ומי עד מירון צציקת קשקש. א'. דלעולם מתנות כ"סים כירושא היא. ר"ן. ד'. שכי"מ. ר"ן. יו. ובקצין. עסקינן. ר"ן. יו. ומה ששייר אינו מספיק לחוב, א"י וכו' דאשתדורין ביה חרי גבי ממשעבדי. רננו קשקש. י'. ושמעינן מהא, דאפי' למ"ד מה שגבה לא גבה, לעינן צינונית וזיבורית מה שגבה גבה. רשב"א. י"ח. אלא אי אפרת בבצ"ח, סתמא דמלתא כל הקודם בשטר חובר קאמר, ואחריו לי', לדידיה נמי שטר פקדוהא היא. רשב"א. י"ט. והא דפריך בפ"ק דקידושין (טז:) גבי ד' מעניקין א"ג באיש וג' באשה כו' תנא חני ארבעה ואת אפרת תנא ושייר, היינו משום קדושין יציא אתה יכול לומר ארבעה באחד מהם. מוס' כמותות נא: ד"ה חמשה. כ. אבל כמותות לק"מ דאע"ז דכתיבי כיון דלא היה צעולס בשעת כתיבה, לא מהניא כתיבה. מוס' הלכ"ש. כא. בשעת כתיבה. מוס' הלכ"ש. כב. [נד]קין דכתבאי כ"ד אאכלה. רשב"א. כג. וטעמא דהכא לא מצי למימר לקמן כיון דמיייר בקני מידו. מוס' הלכ"ש. כד. דאיכא למימר דאחא לאוטופי אטעמא דר' יוחנן, אבל. מוס' הלכ"ש. כה. שלא הוכיז כ"א 'כתובים' מוס' הלכ"ש. כז. [נד]פשיטא לי' דלא בעי קצובים. מוס' הלכ"ש.

^[1] צ"ל צנן דלא כתב ליה וכו' ודלמא נפסד"י. צ' ב' לא גבי אלא מבני חרי וכו'